



פני המפקחת על רישום מקרקעין, חיפה
המפקחת צפורה פיגנבויס

תיק תביעה מס': 257/02

בענין:

כפתורי מנחם וחיה
ע"י ב"כ עוה"ד י. מילר ואח'
רח' מחניים 18, חיפה

הנתבעים
נתבעים שכנגד

נ ג ד

לוי שלמה ולימור
ע"י ב"כ עוה"ד ר. ברנט ואח'
שד' המגינים 25, חיפה

הנתבעים
תובעים שכנגד

פ ס ק - ד י נ

1. לנוכח העובדה שהצדדים להליך זה כבר ניהלו הליכים קודמים בפני בעבר נלאיתי ונראה לי לא נחוץ לחזור על הפרטים המזהים הכלליים של הבית המשותף הנדון וכן לא על מהות זכותם הקניינית של הצדדים בבית המשותף. ייאמר אך זאת שזכויותיהם בבית המשותף לרבות ברכוש המשותף – זהות.
2. תחילתו של הליך זה בכתב תביעה שהוגש ביום 8.11.02 לבימ"ש השלום בחיפה למתן סעד של צו מניעה קבוע, של צו עשה ופיצויים על רקע כוונותיהם של הנתבעים לבנות מעלית חיצונית שתוליך לדירתם לרבות בניית פיר למעלית, חדר מכונות ויתר מתקנים כמתחייב מבניית מעלית. עילת תביעה נוספת בכתב התביעה הם פיגומים שהציבו הנתבעים במרפסת דירת התובעים וכן פיגומים הנתמכים בסף התחתון של חלונות דירת התובעים, הכל ללא רשות וללא יידוע התובעים ותוך הסבת נזק לדירת האחרונים.
3. ביום 12.11.02 הועבר התיק לדיון בפני.
4. לכתב התביעה הוגש כתב הגנה וכן הוגש כתב תביעה שכנגד שעתר לצו מניעה שיאסור על הנתבעים שכנגד, הם התובעים, מניעת התחברות התובעים שכנגד לתשתית ביוב וצנרת, לצו עשה שיורה לנתבעים שכנגד להסיר מזגן שהותקן על קיר מחסן וכן צו מניעה שיאפשר לתובעים שכנגד לסגור מסגרת ברזל שנועדה לשמש פיר אוורור לגג דירתם ואשר נאטם ע"י הנתבעים שכנגד. לשם הנוחות בלבד יכוננו התובעים/נתבעים שכנגד "כפתורי" והנתבעים/תובעים שכנגד יכוננו "לוי".

5. קודם שהחל שלב הראיות החלו גשמי החורף נותנים אותותיהם באופן שחדרה רטיבות משמעותית לדירת כפתורי עד כדי חוסר היכולת לגור בה עוד וזאת בהעדר איטום של דירת לוי, דירה שהייתה בהליך בניה. נזקי רטיבות אלה היוו העילה להגשת בקשות ביניים, מינוי מומחה שנתבקש הן לחוות דעה בדבר נזקים והן ליתן שירותי פיקוח עליון להשלמת הבניה של דירת לוי באופן שהנזקים יצומצמו וכן לא יחזרו על עצמם בעתיד.
6. נוצר אפוא מצב לפיו התקיימו ישיבות משפטיות סביב נזקי הרטיבות ותהליך בנית דירת לוי כאשר סוגיית המעלית נזנחה, בין היתר לנוכח העדר היתר בניה לה (לפחות לפי שעה).
7. הוגש אפוא כתב תביעה מתוקן שגיבש את עילות התביעה על רקע העובדות החדשות שנוצרו, ועתר לסעדים המתייחסים למעלית (שבינתיים הפכו בלתי רלוונטים) וכן לסעדים המתייחסים לעצם הבניה ולתוצאות הרטיבות.
8. לכשהגיעה בניית דירת לוי לידי גמר ניתן היה לגבש את הסעדים שנותרו שנויים במחלוקת ואשר לגביהם מתבקשת פסיקה. באי כח הצדדים סיכמו טענותיהם בנושאים השנויים במחלוקת ולהלן אתייחס אליהם אחד לאחד בזיקה לסעדים המנויים בסעיף 5.5 לכתב התביעה המתוקן תוך חיווי דעתי. הואיל ושני הצדדים התייחסו בסיכומי הטענות מטעמם להליכים משפטיים קודמים תוך שהם מבקשים להסיק מסקנות מהתנהגותו של זה או של משנהו ואפילו לייתן צווים שיבטיחו ביצוע של התחייבויות מוסכמות קודמות, אני מדגישה כי דעתי להלן תתמקד בהליכים נושא תיק תביעה זה בלבד, תושלת על העובדות מהן התרשמתי כאן, ללא כל התייחסות להליכים אחרים, שהייתה גם מיותרת בסיכומי הטענות.

(א) תיקונים בדירת כפתורי –

– כפתורי טוענים לזכות לקבל מלוי פיצוי כספי בשיעור עלות התיקונים אותם יש עדיין לבצע בדירתם לרבות במרפסת הדירה וכופרים בזכותם של לוי לבצע אותם התיקונים באמצעות עובדים מטעמם. כפתורי מנמקים זאת בטיב עבודה ירוד שביצעו לוי בדירתם שלהם ואשר תוצאותיו באו לידי ביטוי הן ברטיבות שהוסבה לדירת כפתורי והן בנזקים אגב ביצוע עבודות הבניה של דירת לוי, וכן בחוסר אמון מוחלט שקיים בין הצדדים.

– לוי עומדים על זכותם לבצע את התיקון בעצמם, היינו ע"י אנשי מקצוע מטעמם, גם מהטעם שזו ברירת המחדל של החוק והפסיקה ולא התגבשו הנתונים לסטות ממנה וגם מהטעם שאיכות הבניה של דירתם צויינה אף על ידי המומחה שסיפק שירותי פיקוח עליון.

– שווי המחלוקת הוא פער בשיעור של 20%, כהערכתו של המומחה, בין עלות העבודות אם לוי יבצעו אותן במסגרת בניית דירתם לבין עלותן אם כפתורי יבצעו אותן.

– ללא שום התלבטות אני קובעת כי לנוכח המשקעים הבין-אישיים שבאו לידי ביטוי במלוא חומרתם אפילו במפגשים בין הצדדים בדיונים בפני יש להפריד את הדבקים ככל הניתן, לא כל שכן בעבודה שאמורה להתבצע בדירת כפתורי פנימה ובגינה תינתן קרוב לודאי גם אחריות. אני קובעת אפוא כי זכותם של כפתורי לשכור את קבלני הביצוע בעצמם, לתקן את הליקויים בדירתם לרבות במרפסת הדירה ע"י אנשי מקצוע מטעמם וכי חובתם של לוי לשלם את עלות התיקונים כפי הערכתם ע"י המומחה ישירות לכפתורי גם אם הם כרוכים במחיר גבוה יותר. בגין עילת תביעה זו זכאים כפתורי לקבל מלוי, עפ"י חוות עת המומחה (דו"ח מסכם) ובתוספת של 20%, סך של -14,760 ₪.

(ב) שכר טרחת המומחה ומחיר פיקוח עליון -

– כפתורי מזה מבקשים להטיל על לוי את מלוא שכרו של המומחה הן בגין עריכת חוות הדעת והן עבור שירותי פיקוח עליון שנתן ללוי במהלך בניית דירתו. הם מנמקים זאת ביתרון שקם ללוי ממעורבותו של איש מקצוע מן המעלה הראשונה אשר קידם את הבניה ורק בפיקוחו יכלה להגיע לידי גמר באופן מוצלח. מעשיהם ומחדליהם של לוי העלו את שכר המומחה הואיל וחייבו ריבוי פגישות עמו בשטח.

– בנדון זה טוענים לוי כי התנהלות כפתורי היא שהכבידה על מהמלך הבניה הואיל והיתה נחוצה הסכמתם להיכנס לחצריתם, הגם שהחצרים הם רכוש משותף, נתון שייקר את מחיר הפיקוח העליון וכי מן הדין לזקוף זאת לחובת כפתורי.

– מהחומר שהונח בפני אני מוצאת לחייב את לוי במלוא שכר הטירחה של המומחה המהנדס מנחם המר הן עבור חוות הדעת שנתן והן עבור פיקוח עליון. אשר לפיקוח העליון – מאחר והוא ניתן ללא זיקה לסעדים להם עתר מי מהצדדים אלא כצורך נילוה לפרויקט הבניה של דירת לוי אין מקום להשית חלק כלשהו ממנו על כפתורי. אשר לחוות דעתו – דווקא תוצאותיה מחייבות את לוי לשאת במלוא עלותה. המומחה מצא שהנזקים בדירת כפתורי, הן הפנימיים והן החיצוניים, הם תוצאה ישירה של בניית דירת לוי (ואולי תוצאה של שלב ההריסה שקדם לבניה) ומכל מקום אין לייחס איזה מהנזקים למעשה/מחדל שאינו קשור בבניית דירת לוי. את הפערים שבין המחירים הנקובים בחוות דעת המומחה לאלו הנקובים בחוות הדעת מטעם כפתורי אני תולה בשלבים השונים של הגשתן: זו מטעם כפתורי הוגשה בשלב התהוות הנזקים ועוד קודם שניתן היה להעריך אם התגבשו, וזו של המהנדס המר הוכנה בשלב בו הנזקים כבר התגבשו וניתן היה לקבוע את עלות תיקונם

באופן מדויק יותר. מכל מקום פערים אלו אינם עילה שלא להטיל על לוי את מלוא שכרו של המומחה עבור חוות דעתו.

(ג) עלות התקנת מרפסת זיזית -

- כפתורי עותרים לסכום אותו שלמו ביתר לשם בניית מרפסת זיזית תחת מרפסת שתוכננה להיבנות ביציקה אחת עם בניית דירתם, בניה שנמנעה ע"י צו מניעה זמני שהוצא לבקשת לוי כאשר בפסק דין שניתן בסוף אותם הליכים נקבע כי לא היה בסיס לבקשה לצו מניעה זמני לגבי אותה מרפסת. מתוך הראיות שכפתורי הניחו בפני הם בקשו ללמד שהוסב להם נזק כספי בעצם מניעת בניית המרפסת כחלק בלתי נפרד מהדירה.
- מתוך אותן ראיות (בהעדר ראיות לסתור) בקשו לוי ללמד כי לא הוסבו לכפתורי נזקים כספיים מעצם שינוי תהליך בניית המרפסת, ומכל מקום לא הוכח בקבלות מה היו עלויות הקמת המרפסת בפועל. לוי גם בקשו לטעון כי ניתן היה להוזיל הקמת מרפסת זיזית ע"י יציקת עמודי תמיכה רחבים לה. לוי גם היו בדעה שמכוח פסק הדין שביטל את צו המניעה ואשר לא הורה על צו להוצאות יש גם ללמוד מכלל לא שלא הורה על פיצוי בגין הפרשי עלות התקנת המרפסת הזיזית כפי שהותקנה בפועל.
- כאמור בסוגיה זו הונחה בפני חוות דעתו של המהנדס ניסים אלקבץ אשר הסבירה את פשר הפער הכספי בין בניית מרפסת יצוקה כמקשה אחת עם כל אותו המפלס לבין התקנת מרפסת זיזית תוך שימוש באלמנטים של פלדה. הפרש העלות להערכתו עומד על ₪ 21,503. נכון לחודש ינואר 2004 מועד חוות הדעת. מהנדס זה הרחיב בעדותו ואולם לא הוסיף על חוות דעתו נתונים משמעותיים. גם התובעת כפתורי העידה ונימקה את העלות הגבוהה יותר בין היתר בצורך בהזמנת תכניות למרפסת הזיזית בשונה מהתכניות המקוריות. לא היו בידה קבלות על הוצאות הקמת המרפסת הזיזית ואולם בפועל היא הוקמה עפ"י תכניות קונסטרוקציה שהוצאו לה.
- לדעתי אכן יש לזכות את כפתורי בעלות המותרת שעלתה להם המרפסת הזיזית כפי שנבנתה בפועל. לא מצאתי, הגם שלוי רמזו זאת בסיכומיהם, כי נעשה שימוש בחומרים יקרים או בשיטת בניה יקרה מהסביר ומהמקובל. העדים שהעידו מכל מקום לא נחקרו על כך וכן לא הוכח לי בראיות לסתור כי ניתן היה לבנות את המרפסת הזיזית בעלות זולה יותר. מעצם העובדה שהיא עומדת על תילה זכאים כפתורי לסעד בגין רכיב זה בתביעתם. גם לא ראיתי להפחית מהסכום מהטעם של העדר קבלות; אין ספק כי בניה של מתקן זה מהחומרים בהם נעשה שימוש ועפ"י תכנון מקצועי מוקדם כרוכה בתשלום ואני מקבלת שהסכום שננקב בחוות דעתו של המהנדס אלקבץ סבירה.

(ד) אשר לחוות הדעת המסכמת של המומחה, המהנדס מנחם המר -

- לצדדים לא היו השגות לגביה למעט פרק 9 (עבודות אלומיניום).
בנדון זה המהנדס נשאל גם שאלות הבהרה ומסקנותיו מצאתי
שלא לחייב את לוי בעלות החלפת השלבים הפגועים של תריסי
האלומיניום המוערכת ע"י המומחה בכ - 400 ₪.

- אשר לרכיבים האחרים בחוות הדעת אני מניחה כי רובם ככולם
כבר בוצעו (למעט התיקונים בדירת כפתורי שנדונה בנפרד לעיל).
לשם היעילות אני הופכת את חוות הדעת המסכמת לחלק בלתי
נפרד מפסק הדין ומחייבת את לוי בהתאם לאמור בה. לא ראיתי
להטיל על כפתורי את תוצאות כתמי העובש בדירתם במידה שהם
תוצאה של העדר אוורור באשר הורתם בכתמי הרטיבות שהוסבו
לדירה בהעדר איטום לדירת לוי.

(ה) מערכת הביוב -

- לנוכח קביעת המומחה כי לוי התחברו למערכת הביוב עפ"י
הנחיותיו בהסכמת הצדדים, ובפיקוחו כשהחבר בוצע באופן
תקין, אינני מוצאת עוד צורך לדון בעצם זכותם של לוי לחיבור
כאמור. אין בכך כדי לחוות דעה בשאלה הכספית הכרוכה
בהתחברות זו, שאלה שאפשר כי מוצאת פתרונה בהסכם הפשרה
שנחתם בין הצדדים במסגרת הליכים קודמים.

(ו) הוצאות משפט -

- כפתורי מבקשים לחייב את לוי בהוצאות משפט שתבאנה בחשבון
את התעמרותם של לוי, את חוסר תום ליבם במימוש זכות קניינית
בבית המשותף ואת עוגמת הנפש שמעשים ומחדלים בהם נקטו
לוי הסבה לכפתורי.

- מנגד לוי מבקשים להציג את כפתורי כמטרידים וכרודפי בצע
המבקשים לעשות הון על חשבון כפתורי. לוי, שלא כמו כפתורי,
לא היו חמדנים אלא אך חפצו בבניית דירה למגוריהם ואילו
כפתורי עשו כמיטב יכולתם לטרפד זכות בסיסית זו. עוד טענו לוי
כי כפתורי לא השכילו להבין כי בעת שבעל דירה מבצע שיפוצים
בדירתו, לא מן הנמנע כי תהיינה לכך השלכות על דירות אחרות
בבית המשותף, אם כי השלכות זמניות שתבואנה על פתרון עם
השלמת הבניה. לדעת לוי גם אין להתעלם מההוצאות המשפטיות
הגבוהות שהוסבו להם בעטיים של ההליכים המשפטיים המיותרים
לטענתם.

– כפי שכבר אמרתי בפתיח, ההכרעה כאן היא על סמך העובדות העולות מההליכים שהתבררו בתיק זה בלבד הגם שמשבר האמון העמוק בין הצדדים נולד עוד שנים קודם לכן והוא ממשיך להשפיע גם על הליכים אלו. יחד עם זאת גם תוך בחינת גיבוש השלבים הראשונים לעובדות שהיוו בסיס לפתיחת ההליך שבפני, לא כל שכן להמשכו המייגע, אי אפשר להתעלם מההתנהגות הכוחנית ונטולת תום הלב שגילו לוי כלפי כפתורי. בסיס לאמור אני מוצאת בהסגת לוי את גבולם של כפתורי בהציבם פיגומים במרפסת דירת כפתורי ובביצוע פעולות בניה בתקרת דירת כפתורי (פיר) ללא נטילת רשות מוקדמת של האחרונים, ויותר מכך – ללא הודעה מוקדמת על כוונתם לבצע עבודות אלו שאף הסבו נזקים ישירים לדירת כפתורי. יהא המתח בין הצדדים אשר יהא התנהגות זו ללא כל הסבר ענייני לה אינה מתקבלת על הדעת. הוסיפה על כך התנערות לוי מאחריות לנזקי הרטיבות שהוסבו לדירת כפתורי מיד עם קרוותם עד כדי מניעת האפשרות לבחון את דירתם כדי לעמוד על מקור הליקוי והערכת פתרונות להקטנתו. ויטעם כי לוי נטלו על עצמם את האחריות לקרות הרטיבות רק ביום 14.5.03, ומתבקש היה שיעשו זאת מיד לכשנזקי הרטיבות באו לידי ביטוי היינו מיד לאחר רדת הגשמים הראשונים באשר הקשר בין אלו לבין הנזק לא היה מוטל בספק. למעלה מזאת אציין כי אכן כפי שנאמר בסיכומי לוי נזקים לדירה אחת בעטים של שיפוצים בדירה אחרת הם מהמחירים שמשלם בעלים של דירה בבית משותף. ואולם מצופה מהמשפץ, ובמקרה הזה לוי, שייטול על עצמו אחריות באופן מידי וינקוט את כל הפעולות להקטנת הנזק, מה שהיה מיותר הליכי ביניים בהיקף שהיה בפועל (ולא מצאתי שאיזה מהם היה קנטרני ו/או לא ענייני). ואילו כאן לא הוכחה נקיטת כל פעולה שהיא מצד לוי. לא בסיכום הטענות מטעם לוי כמו גם לא בשום כתב בי-דין שהגיש אין אפילו במרומז נימת התנצלות על הנזק שהוסב, התנהגות שלחלוטין אינה עולה בקנה אחד עם מימוש זכויות קנייניות בבית משותף. מכל מקום העובדות כאן מבססות במובהק הטלת הוצאות משפט בהתאם.

– ראיתי לחייב את לוי בהוצאות משפט לרבות שכ"ט עו"ד ומע"מ בסך של ₪ 18,000.

9. אני מקבלת אפוא את התביעה ומחייבת את הנתבעים יחד ולחוד לשלם לתובעים יחד ולחוד את הסך של ₪ 54,263. סכום שלא ישולם בתוך 45 יום מהיום יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה ללשכת (12.11.02) ועד התשלום המלא בפועל.

ניתן בהעדר הצדדים ביום א' טז' בחשוון תשס"ה (31.10.04)
העתקים יישלחו לבאי כח הצדדים.

צפורה פיגנבוים
מפקחת על רישום מקרקעין

מד/